

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第1127號

上訴人

即被告 賴俊融

選任辯護人 黃柏榮律師

周雅文律師

上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院113年度審訴字第1823號，中華民國113年11月28日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第25787號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於賴俊融所犯附表編號1至4所示刑之部分，均撤銷。上開撤銷改判部分，賴俊融處如附表編號1至4所示「本院主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。

理 由

一、本案審理範圍

(一)按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3項分別定有明文。是上訴人如明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否之判斷基礎。查上訴人即被告賴俊融（下稱被告）已於本院準備、審判程序已明示僅針對第一審有罪判決之「刑度」部分上訴（見本院卷第89、239頁），被告並撤回第一審判決關於犯罪事實、罪名及沒收部分之上訴（見本院卷第245頁）。故被告上訴部分，本院僅就第一審判決之「刑度」部分是否合法、妥適予以審理。

(二)至於被告行為時所犯修正前洗錢防制法第14條第1項規定，雖因洗錢防制法關於一般洗錢罪部分有於民國113年7月31日

經修正公布，自同年8月2日起施行，然被告所犯一般洗錢罪與加重詐欺取財罪具有想像競合犯關係，從一重之加重詐欺取財罪處斷，一般洗錢之輕罪即為加重詐欺取財之重罪所吸收，故本院僅就原判決關於被告之量刑部分為審理，附此敘明。

二、被告上訴意旨略以：原判決量刑過重，請從輕量刑，被告已與告訴人王元程、蕭勝任、林育廷及陳沛琳（下稱告訴人王元程等4人）達成和解，希能予以緩刑宣告等語（見本院卷第89、238至239、242頁）。

三、本案有無刑之減輕事由說明

（一）未遂犯部分

被告如附表編號1所示部分，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。

（二）詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）

被告於偵訊時，就如附表編號1至4所示之三人以上詐欺取財未遂、既遂等罪之主要犯罪事實已坦承供述（見偵25787卷第189至190頁），並於原審及本院準備程序坦承犯行（見審訴1823卷第42頁；本院卷第91頁），復無證據證明被告實際上取得犯罪所得，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。又就附表編號1所示部分，本案被告有上開2種刑之減輕事由，依法遞減之。

（三）洗錢防制法關於自白減刑部分

按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。行為時法（即112年6月14日修正後第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修正後第23條3項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其

刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』。」因依行為時規定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。本件經比較之結果，行為時及裁判時之規定均有適用，且依法律規範適用之整體性，適用被告行為時即洗錢防制法第16條第2項規定。

四、撤銷改判之說明

原審認被告犯罪事證明確而予科刑，固非無見。惟被告上訴後，附表編號1至4之告訴人王元程等4人均達成和解並給付部分賠償金額（見本院卷第127、147、225至233、247頁），量刑減輕事由有所變動。原審未及審酌上情，容有未洽。是被告上訴請求從輕量刑部分，為有理由，應由本院將原判決科刑部分予以撤銷改判。至被告上訴請求從輕量刑及所提事證部分，自應由本院重新審酌量定。

五、量刑

爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依本案詐欺集團指示取包裹內之提款卡供本案詐欺集團成員使用，並依指示轉匯款項至指定帳戶等行為，危害財產交易安全與社會經濟秩序，被告所為實屬不該。惟本院為達公平量刑及罪刑相當之目的，仍需審酌：(1)告訴人王元程等4人所受損害，被告已於本院審理時與告訴人王元程等4人達成和解，並賠償部分金額，就本案之法益侵害已有部分回復，結果不法程度有所降低；(2)本件被告與其他共犯間關係，被告收取包裹及轉匯款項之參與、貢獻程度高，但此一手段並非被告主動謀劃、策動，而係被告聽從其他共犯指示所為；(3)被告之犯罪動機、目的及所違反之義務與一般行為人之犯罪目的及所違反之義務程度無異，均係為獲取自身經濟上之利益，製造犯罪金流斷點、掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源及去向，增加偵查機關查緝難度；(4)復於前開劃定之責任刑範圍內，審酌一般預防及復歸社會之特別預防因素，被告於偵審階段坦承犯行，

兼衡合於修正前洗錢防制法第16條第2項規定所定減輕其刑事由及其素行紀錄，且其於本院準備、審理期間均未有任何妨害法庭秩序之情事，其犯後態度尚佳之情形明確；並兼衡被告所受教育程度為高職畢業，目前從事水電工作，月薪約5至6萬元，需扶養年約57歲之母親，尚有信用貸款100萬元（見本院卷第241頁）所示之家庭經濟生活狀況，及考量本件偵查機關並無違法偵查之情形等一切情狀，基於規範責任論之非難可能性的程度高低及罪刑相當原則，量處如主文第2項所示之刑，以示儆懲，期被告能記取教訓，切勿再犯。

六、定應執行刑

(一)裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年等定執行刑之規範，刑法第50條第1項、第53條、第51條第5款定有明文。次就法院酌定應執行刑言，屬法律上之裁量事項，有其外部性界限及內部性界限，所謂「法律外部性界限」須符合刑法第51條各款所定之方法或範圍暨刑事訴訟法第370條規定所揭示之不利益變更禁止原則；而「法律內部性界限」則係執行刑之酌定與法律授予裁量權行使之目的契合，無明顯悖於公平、比例、罪刑相當等原則及整體法律秩序之理念（最高法院113年度台抗字第1206、1328號裁定意旨參照）。復於定執行刑時，應體察法律規範之目的，謹守法律內部性界限，以達刑罰經濟及恤刑之目的，並宜注意刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增，綜合考量行為人復歸社會之可能性、行為人之人格及各罪間之關係、數罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度；若行為人所犯數罪係侵害不可替代性或不可回復性之個人法益或各罪間之獨立程度較高者，可酌定較高之執行刑，但仍宜注意維持輕重罪間刑罰體系之平衡；又刑法第57條所列事項，

01 除前述用以判斷各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效
02 應、時間及空間之密接程度、行為人之人格與復歸社會之可
03 能性外，不宜於定執行刑時重複評價（刑事案件量刑及定執
04 行刑參考要點第22點至第26點意旨參照）。另於酌定執行刑
05 時，行為人所犯數罪若屬相同犯罪類型並認有重複犯罪者，
06 宜審酌各罪間之行為態樣、手段或動機是否相似，是否囿於
07 社會、經濟之結構性因素或依犯罪行為特性之成癮性因素，
08 導致行為人重覆實行相同犯罪類型，妥適評價其責任非難重
09 複之程度。

10 (二)爰審酌被告所犯4罪之罪名與犯罪態樣，屬同一詐欺集團所
11 為之犯行，其所侵害之法益雖不同，但罪質相同，且行為態
12 樣、手段相似，又此4罪之犯行時間相近，均未侵害不可替
13 代性、不可回復性之個人法益。本院以其各罪宣告刑為基
14 礎，衡酌刑罰制度中有期徒刑之設計目的，本寓有以拘束人
15 身自由之方式償還其應負之罪責後，令被告仍能復歸社會之
16 意，審酌刑罰邊際效應隨刑期而遞減，及被告所生痛苦程度
17 隨刑期而遞增，就被告整體犯罪之非難評價等情綜合判斷
18 後，於不得逾越法律外部性界限，本於公平、比例、罪刑相
19 當等原則及整體法律秩序之理念等之要求，就前開撤銷改判
20 部分所處之刑，酌定如主文第2項所示之應執行刑。

21 七、未予以緩刑宣告之說明

22 緩刑為法院刑罰權之運用，旨在獎勵自新，除須具備刑法第
23 74條第1項各款所定之條件外，並須有可認以暫不執行為適
24 當之情形，始足當之。即法院是否宣告緩刑仍需「符合刑法
25 第74條之要件」，且依其「犯罪情節」及「犯後之態度」，
26 足信無再犯之虞，方有適用（最高法院113年度台上字第485
27 0號判決意旨）。查被告因另案經判處應執行有期徒刑8年7
28 月確定等情，有法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第249
29 頁），與刑法第74條第1項規定之要件未符，礙難予以為緩
30 刑之宣告。

31 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299

條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官陳建宏提起公訴，檢察官李安薙、劉俊良到庭執行職務。

中 華 民 國 114 年 12 月 31 日

刑事第二十一庭審判長法官 謝靜慧

法官 鄧鈞豪

法官 吳志強

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

書記官 劉晏瑄

中 華 民 國 115 年 1 月 5 日

附表

編號	告訴人	原判決主文欄	本院主文欄
1 (犯罪事實如原判決附表一所示)	王元程	賴俊融犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。	賴俊融處有期徒刑伍月。
2 (犯罪事實如原判決附表二編號1所示)	蕭勝任	賴俊融犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。	賴俊融處有期徒刑拾壹月。
3 (犯罪事實如原判決附表二編號2所示)	林育廷	賴俊融犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。	賴俊融處有期徒刑拾月。

4 (犯罪事實如原判決附表二編號3所示)	陳沛琳	賴俊融犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。	賴俊融處有期徒刑壹年。
-------------------------	-----	----------------------------	-------------